

قرارداد خدمات فناوری اطلاعات

این قرارداد فی مابین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی آقای **احسان خراعی** معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان که در این قرارداد **کارفرما** نامیده می شود از یک طرف و شرکت ********* با سهامی خاص به شماره ثبت ********* به نمایندگی آقای ********* به شماره ملی ********* با سمت مدیر عامل به نشانی تهران - خیابان قائم مقام - نرسیده به خیابان بهشتی کوچه دهم - پلاک ۱۱ واحد ۱۴ شماره تلفن ********* و فکس ********* که در این قرارداد مجری نامیده می شود از طرف دیگر و آقای کامران پزشکی با عنوان معاون مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان **ناظر فنی** قرارداد طبق مواد مشروحه ذیل منعقد می گردد:

ماده يك- موضوع قرارداد: ارائه خدمات مربوط به پشتیبانی سامانه بینالمللی مبلغ با بهره گیری از BPMS سریر و پشتیبانی فنی سرورهای سامانه (لینوکس)

ماده دو- مدت قرارداد: مدت این قرارداد ۱۲ ماه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ می باشد.

ماده سه- مبلغ قرارداد: در ازای انجام موضوع ماده یک این قرارداد، برابر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده (۹٪) مبلغ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که پس از تایید کارفرما در ۴ مرحله و هر مرحله ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد به شرح ذیل به مجری پرداخت می‌شود:

۲۵٪ اول، دوم، سوم و چهارم از مبلغ قرارداد که به ترتیب پس از انجام خدمات ۲۵٪، ۵۰٪، ۲۵٪ و ۱۰۰٪ موضوع قرارداد و تأیید حسن انجام وظایف از سوی کارفرما به مجری پرداخت می‌گردد البته کسورات ناشی از تأخیر مجری مذکور در (ماده شش بند د) در هر مرحله از پرداخت از مبلغ پرداختی کسر خواهد شد.

تبصره 1- پشتیبانی ۷ عدد سرور میزبانی نرم افزار ماهیانه برابر $***/*/*$ ریال $(*****)$ ریال تمام به مدت ۱۲ ماه بصورت ۲۴ ساعته

تبصره 2- پشتیبانی سامانه بین المللی مبلغ ماهیانه برابر $***/*/*/*$ ریال $(*****)$ ریال تمام به مدت ۱۲ ماه در ساعات کاری ایام هفته

تبصره 3- همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده و هرگونه تغییر در نرخ آن بر اساس تعرفه مصوب سازمان امور مالیاتی، در تمامی فاکتورهای ارسالی محاسبه و از کارفرما اخذ خواهد گردید. ضمن این که کلیه کسور قانونی دیگر برعهده مجری است.

تبصره 4- ملاک در پرداخت مبلغ قرارداد، میزان کار انجام شده در هر مرحله می باشد. در صورتیکه کارفرما نیاز به خدمات بیشتری از مجری، در موضوع قرارداد داشته باشد؛ وجه خدمات توسعه سامانه (BPMS) از قرار ساعتی ۰۰۰/۴۵۰ ریال محاسبه و پس از صدور صورتحساب جداگانه، تایید و به مجری پرداخت میگردد.

ماده چهار- شرایط قرارداد:

- الف - کارفرما موظف است کلیه برنامه‌ها، طرح‌ها و توصیه‌های خود را پس از لازمالاجرا شدن این قرارداد به مجری ابلاغ کند.
- ب - در صورتی که کارفرما وجود امکانات و تجهیزاتی را برای انجام تحقیقات یا تسریع در روند موضوع قرارداد، ضروری بداند؛ می‌تواند آنها را فراهم ساخته و به طور امانی در اختیار مجری قرار دهد. مجری موظف به نگهداری و استرداد آنها پس از اتمام کار می‌باشد.
- ج - کارفرما متعهد است نماینده تام‌الاختیاری به عنوان رابط کارفرما با مجری جهت تسریع در انجام مفاد این قرارداد معرفی نماید.
- د - کارفرما متعهد است که کلیه اطلاعات لازم جهت امکان ارائه خدمات پشتیبانی را در اختیار کارشناسان مجری قرار دهد.
- ه - کارفرما متعهد است هرگونه تغییر محل نرم افزارهای نصب شده موضوع این قرارداد را بصورت کتبی به مجری اعلام نماید. در غیر اینصورت مجری متعهد به رفع اشکالات احتمالی ناشی از این تغییرات نخواهد بود.
- و - ایجاد شرایط مناسب سخت افزاری برای استفاده بهینه از نرم افزارها و مراقبت های لازم به عهده کارفرما میباشد.
- ز - آنچه در این قرارداد پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوطه و عرف متعارف خواهد بود.

پیش نویس / متمم قرارداد
حاضر طی شماره:
مورخ:



ماده پنج - تضمین حسن انجام کار: ۱۰ درصد از مبلغ هر پرداخت به شرح مندرج در ماده ۳ قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در خاتمه هر یک از مراحل چهار گانه پرداخت به شرط انجام مطلوب خدمات و عدم ورود خسارت به مجری مسترد می گردد و در صورت ورود خسارت از آن محل تامین و در صورت عدم تکافو نسبت به مازاد از طریق قانونی اقدام خواهد شد.

ماده شش - تکالیف مجری:

الف - مجری مکلف است کلیه اطلاعات حاصله را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به غیر خودداری نماید.
 ب - مجری متعهد به ارایه گزارش کتبی، از اقدامات انجام یافته درخصوص موضوع قرارداد به کارفرما می باشد.
 ج- مجری موظف است در اجرای موضوع ماده یک این قرارداد طبق برنامه ها و توصیه های کارفرما و یا نماینده وی پس از ۲۴ ساعت اقدام نماید در صورتی که بیش از ۲۴ ساعت ضروری بود مراتب را به اطلاع کارفرما برساند .
 د - مجری متعهد است در صورت تاخیر در اجرای موضوع قرارداد، روزانه مبلغی معادل یک پانصدم مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت تأخیر به کارفرما پرداخت نماید. در هر حال این زمان نباید از ۲۰ روز بیشتر شود.
 ه - مجری موظف است قبل از نصب تغییرات و توسعه جدید آنرا به کارفرما اطلاع داده و پس از تایید کارفرما اقدام به نصب نماید. همچنین مجری موظف است در اسرع وقت با هزینه خود هرگونه معایب و اشکالات اجرایی ناشی از عملکرد خود در موارد بروز رسانی (update) تحویل شده را (فعل و یا ترک فعل) در طول مدت قرارداد و یا کلیه اشکالاتی را بعدا کشف و به وی اعلام می شود رفع نموده و خسارات احتمالی و همچنین اشکالات و معایب احتمالی را نیز جبران نماید، در غیر این صورت کارفرما می تواند از محل تضمین و یا حسن انجام کار قرارداد نسبت به جبران خسارت و برطرف نمودن معایب اقدام نماید.
 و- در صورت ضرر و زیان وارده به تجهیزات کارفرما توسط نیروهای مجری، پس از توافق، کارفرما حق دارد خسارت وارده را از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

ز- مجری حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع این قرارداد به دیگران را نداشته مگر با اطلاع و موافقت کتبی نماینده کارفرما.
 س- مجری مکلف است در صورت نیاز کارفرما در جلسات راهبری حداکثر دو بار در ماه برای پیگیری موارد و اشکالات در محل سازمان طی ساعات کاری هفته حضور یابد.

ماده هفت- جبران خسارت: چنانچه مجری قبل از پایان قرارداد بدون دلیل قانع کننده ای از ادامه تعهداتش خودداری نماید؛ ملزم به استرداد مبالغ دریافتی و خسارت های وارده احتمالی خواهد بود.

ماده هشت - فسخ قرارداد: در صورتی که طرفین از روند اجرای موضوع قرارداد راضی نباشند ، حد اقل یک ماه قبل مراتب را به اطلاع طرف مقابل رسانده و در صورت عدم توجیه و دلیل فنی قانع کننده از طرف مجری ، پرداخت حق الزحمه کارهای انجام یافته منتفی و قرارداد فسخ خواهد شد. چنانچه کارفرما بخواهد قرارداد را فسخ نماید متعهد است حق الزحمه خدمات انجام یافته را پرداخت نماید.

ماده نه - انتخاب داور: هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین اختلافی حادث گردد موضوع از طریق اداره حقوقی سازمان به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد رأی داور قطعی، لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده ده - مجری اقرار و تعهد مینماید که در زمان انعقاد این قرارداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوبه ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمیشد و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول کلیه خسارات وارده میباشد. همچنین هرگاه در حین اجرای قرارداد مشمول قانون فوقالذکر گردید موظف است مراتب را به کارفرما اعلام نماید.

ماده یازده - این قرارداد در یازده ماده و چهار تبصره و در سه نسخه با اعتبار واحد تنظیم و بین طرفین امضا و مبادله گردید.

امضاء کارفرما: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نام و نام خانوادگی نماینده: احسان خراعی سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع	امضاء ناظر: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نام و نام خانوادگی ناظر فنی: کامران پزشکی سمت: معاون مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و	مجری: شرکت ***** نام و نام خانوادگی مدیرعامل: ***** مهر و امضا:
--	---	--

پیش نویس / متمم قرارداد
حاضر طی شماره:
مورخ:

